PROYECTO DE DECRETO

Decreto reglamentario de la Ley de Libre Elección y Portabilidad en el Sistema Nacional del Seguro de Salud

Reglamenta «Ley de libre elección y portabilidad en el Sistema Nacional del Seguro de Salud»: fija la fecha de operatividad de la libre elección y la portabilidad a los 18 meses, con cronograma de registro único (6 meses), fórmula de compensación (12 meses) y simulación previa. Pone en marcha la cobertura de 12 meses para desempleados desde el 10/12/2028 y adecua los Decretos 504/1998 y 576/1993.

Propuesta 51: Elegir quién te da salud, jubilación y seguro
Cuándo: Fase I (dentro de los 90 días de publicada la ley «Ley de libre elección y portabilidad en el Sistema Nacional del Seguro de Salud»)
Trámite: No aplica (decreto reglamentario, art. 99 inc. 2 CN).

VISTO

El Expediente N° [—], la Ley N° [—] de Libre Elección y Portabilidad en el Sistema Nacional del Seguro de Salud, las Leyes Nros. 23.660, 23.661 y 26.682, los Decretos Nros. 576/1993 y 504/1998 y sus modificatorios, y el Decreto N° 1567/1974, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° [—] de Libre Elección y Portabilidad en el Sistema Nacional del Seguro de Salud amplió la libre elección del agente del seguro de salud, hizo portable el aporte, convirtió el Fondo Solidario de Redistribución en un compensador por edad y riesgo y extendió a doce (12) meses la cobertura gratuita de quien pierde el empleo.

Que el inciso a) del artículo 19 de la Ley encomienda al Poder Ejecutivo nacional fijar, dentro de los dieciocho (18) meses, la fecha en que serán operativos la libre elección, la portabilidad, el registro único y la compensación de riesgo, y que corresponde establecer el cronograma que permita cumplirla.

Que corresponde adecuar los Decretos Nros. 504/1998 y 576/1993, en sus textos según los Decretos Nros. 170/2024 y 171/2024, conforme el artículo 9° de la Ley.

Que la cobertura de quien pierde el empleo rige para las relaciones laborales que se extingan desde el 10 de diciembre de 2028, y requiere la coordinación de la Administración Nacional de la Seguridad Social y de la Superintendencia de Servicios de Salud.

Que han tomado intervención los servicios jurídicos permanentes competentes.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 2, de la Constitución Nacional.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Autoridad sanitaria nacional. Desígnase autoridad sanitaria nacional a los fines de los artículos 3° y 18 de la Ley N° [—] de Libre Elección y Portabilidad en el Sistema Nacional del Seguro de Salud, en adelante 'la Ley', al ministerio con competencia en salud.

ARTÍCULO 2°.- Fecha de operatividad de la libre elección y la portabilidad. Fíjase, conforme el inciso a) del artículo 19 de la Ley, el primer día del decimoctavo mes contado desde su publicación como fecha a partir de la cual serán operativos la libre elección y la portabilidad del Capítulo III, el registro único de portabilidad y la compensación de riesgo del inciso b) del artículo 24 de la Ley N° 23.661. A ese fin, la Superintendencia de Servicios de Salud cumplirá el siguiente cronograma: a) dentro de los seis (6) meses de la publicación de la Ley, conformará el registro único de portabilidad con los datos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES); b) dentro de los doce (12) meses, aprobará y publicará la fórmula de compensación de riesgo; y c) durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de operatividad, aplicará la fórmula en forma simulada, sin efectos sobre las transferencias, y publicará sus resultados por agente del seguro.

ARTÍCULO 3°.- Registro único de portabilidad. El registro único del artículo 8° de la Ley identificará a cada persona beneficiaria, su grupo familiar, su agente del seguro, sus empleadores y los aportes y contribuciones que se le dirigen. La persona beneficiaria podrá consultar sus datos y solicitar el cambio de agente por medios digitales en el sitio de la Superintendencia de Servicios de Salud. ARCA distribuirá cada mes los aportes y contribuciones según el registro vigente al cierre del mes anterior.

ARTÍCULO 4°.- Aporte que sigue a la persona. Cuando la persona beneficiaria tenga más de un empleo, ARCA unificará los aportes y contribuciones de todos sus empleos y los transferirá al agente del seguro elegido, conforme los artículos 5° y 6° de la Ley, previa deducción de la porción destinada al Fondo Solidario de Redistribución, que depositará en la cuenta del Fondo.

ARTÍCULO 5°.- Prohibición de rechazo. El agente del seguro que rechace o condicione la incorporación de una persona en infracción al artículo 7° de la Ley será sancionado por la Superintendencia de Servicios de Salud conforme el régimen sancionatorio de los artículos 28 y 28 bis de la Ley N° 23.660 y 42 a 45 de la Ley N° 23.661, y la incorporación se tendrá por producida desde el mes siguiente al de la solicitud. Las entidades de medicina prepaga solo podrán cobrar un precio adicional por prestaciones que excedan la canasta mínima obligatoria, conforme la Ley N° 26.682.

ARTÍCULO 6°.- Adecuación de la libre elección vigente. Déjanse sin efecto el artículo 14 del Decreto N° 504/1998 y sus modificatorios y la referencia al plazo mínimo de permanencia de su artículo 2°, así como toda otra disposición de ese decreto y del Decreto N° 576/1993 y sus modificatorios que establezca plazos mínimos de permanencia en un agente del seguro, limite el número de cambios anuales o restrinja la elección según la rama de actividad. Esos decretos mantienen su vigencia en cuanto no se opongan a la Ley y al presente.

ARTÍCULO 7°.- Fórmula de compensación de riesgo. La fórmula pública del inciso b) del artículo 24 de la Ley N° 23.661, en el texto dado por la Ley, considerará al menos franjas de edad y el listado de enfermedades crónicas que apruebe la Superintendencia de Servicios de Salud, con validación de los diagnósticos declarados por los agentes. La Superintendencia la revisará cada año y publicará los montos compensados por agente y por concepto.

ARTÍCULO 8°.- Cobertura de quien pierde el empleo. Para las relaciones laborales que se extingan a partir del 10 de diciembre de 2028, la ANSES informará a la Superintendencia de Servicios de Salud cada extinción y cada alta y baja de la prestación por desempleo, y la Superintendencia mantendrá a la persona en el registro único con su agente del seguro durante el plazo del inciso a) del artículo 10 de la Ley N° 23.660, en el texto dado por la Ley. Vencida la prestación por desempleo, el Fondo Solidario de Redistribución pagará al agente, por cada persona cubierta sin aportes, el monto per cápita que fije la Superintendencia conforme el inciso d) del artículo 24 de la Ley N° 23.661. El ministerio con competencia en economía incluirá en el proyecto de ley de presupuesto del ejercicio 2029 los créditos de rentas generales necesarios para la parte asistencial no cubierta, conforme el artículo 15 de la Ley.

ARTÍCULO 9°.- Auditoría y publicidad del Fondo. El informe anual del artículo 12 de la Ley se publicará y remitirá a la Auditoría General de la Nación y al Congreso de la Nación antes del 30 de junio de cada año, con los datos del ejercicio anterior.

ARTÍCULO 10°.- Seguro de vida obligatorio portable. La Superintendencia de Seguros de la Nación dictará, dentro de los ciento ochenta (180) días de la publicación de la Ley, las normas de aplicación del artículo 16 de la Ley, que asegurarán la continuidad de la cobertura entre empleadores sucesivos y el ingreso de la prima a la entidad elegida por la persona asegurada.

ARTÍCULO 11°.- Obras sociales sindicales. La Superintendencia de Servicios de Salud aprobará, dentro de los seis (6) meses de la publicación de la Ley, el régimen electoral de las obras sociales sindicales previsto en el artículo 17 de la Ley, que asegurará el voto secreto de los beneficiarios titulares, la representación de las minorías y la fiscalización del acto electoral por la Superintendencia.

ARTÍCULO 12°.- Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 13°.- Comunicación. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app